海宁市长安机电学院二期建设区块拆房工程“7.4”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月4日5时20分许，海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程虹金村杨家浜49号农村自建房拆迁时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡,直接经济损失约125万元。

事故发生后,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以海宁市应急管理局为组长单位，市公安局、市自然资源和规划局、市住建局、市总工会、长安镇人民政府为成员单位，邀请市检察院、市纪委市监委派员参加的事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）相关单位及人员情况。

1.海宁连杭科教新城发展有限公司（以下简称连杭公司），

海宁市长安机电学院二期建设区块拆房工程发包单位，注册地址位于海宁市长安镇老庄村一组，公司成立于2009年05月11日，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人为孙某某，经营范围包括：科教园区的投资开发；基础设施建设；土地复耕整理；房地产开发经营（以上范围涉及资质的，均凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

2.浙江米佑建设有限公司（以下简称米佑公司），海宁市长安机电学院二期建设区块拆房工程拆除作业施工单位，公司资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级、城市及道路照明工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级。

公司注册地址位于海宁市周王庙镇石井村育林路8号2-1，2-1，2-3（自主申报），公司成立于2018年12月24日，公司类型为股份有限公司，法定代表人为俞某某。经营范围包括：建设工程施工；建筑劳务分包；文物保护工程施工；公路管理与养护；施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）等；

（二）相关人员基本情况。

俞某某，米佑公司法定代表人，男，身份证号：330683********531X，住址：浙江省嵊州市崇仁镇人。

余某，米佑公司项目负责人，男，身份证号：500230********5572，住址：重庆市丰都县仙女湖镇人。

吴某某，个人，女，与余建签订房屋拆除委托合同（实际为拆房工程木头和瓦片买卖合同），负责拆除海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程范围内的屋顶拆除等工程。身份证号：510321********7046，住址：贵州省天柱县注溪乡人。

（三）拆房工程项目概况。

2023 年 3 月 23 日，海宁连杭科教新城发展有限公司在长安镇杭海新区政务服务中心六楼南区公开开标，确定米佑公司为海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程中标单位，与浙江米佑建设有限公司签订海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程建设工程招标代理合同和海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程协议书，由米佑公司负责海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程，其中虹金村拆除总面积约 68711 平方米，其中厂房拆除面积约 4566 平方米，新建组拆除面积约 25804 平方米，东风组拆除面积约 35641 平方米。

米佑公司与连杭公司签订合同及协议书后，将该项目交由公司项目负责人余建全权负责，余某与吴某某签订房屋拆除委托合同，约定作价拾贰万叁仟陆百捌拾元（123680 元）由吴某某负责拆除虹金村新建组、东风组待拆迁房屋的木头和瓦片，吴某某

招聘6名拆房工人后于2023年6月9日开始作业。

（四）现场勘验情况。

事故现场位于海宁市长安镇虹金村杨家浜49号居民楼，该居民主楼共4层，与50号居民楼联排建设，49号居民楼主楼北侧有辅房，辅房为2层，与50号居民楼辅房联排建设，有实体墙分割，主楼与辅房之间间隔为3.35米，该间接上部搭建有玻璃顶。事故坠落点为49号主楼北侧辅房2楼阳台，坠落于辅房与主楼之间，坠落高度约2.8米，地面有一摊血迹，已用稻草遮盖。49号辅房2层阳台无护栏，阳台靠外侧有脚印划痕，从屋顶有一根用于吊运瓦片的绳子挂在半空中。49号辅房屋顶南侧玻璃瓦清理，堆放于49号主楼前，49号辅房屋顶北侧及50号辅房屋顶玻璃瓦未清理。该处无摄像头。

（五）长安镇监督检查情况。

长安镇根据招投标合同内容，以连杭公司名义与米佑公司签订了安全协议和安全责任书，镇分管领导多次对海宁市长安镇机电学院二期建设区块拆房工程进行了现场检查。

长安镇征迁办作为项目负责部门，检查人员专业性欠缺。对于施工单位安全投入不到位、重要岗位人员到岗履职不到位、安全管理人员身兼数职等情况不够重视，现场隐患检查深度不够，仅采取口头提醒的方式，未开具相关检查记录，对于问题整改监督、把关不严。

二、事件发生经过及救援情况

2023 年 7 月 4 日早上 5 时许，袁某某、杨某某、秦某某，光某某、杨某某、杨某某 6 个人开始在虹金村杨家浜 49 号三楼拆除房屋木头和瓦片。5 时 20 分许，该居民房瓦片已基本拆除，于是 6 人打算换到隔壁 50 号居民房拆除木头和瓦片，从楼梯上往下走时，光某某去往二楼平台非作业面收取捆瓦片的绳子，其余 5 人突然间听到“啪”的一下声音，等跑过去看的时候光某某已经掉在一楼地面了。其余人第一时间拨打了 120，然后把光有军抬到了门口大厅，使其趴着放在床垫上等 120 来。后光某某被救护车送至海宁市中心医院抢救，因伤重抢救无效于 6 时 45 分死亡。死亡原因：重度颅脑损伤。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者：光某某，男，身份证号：429004********2590，住址：湖北省仙桃市彭场镇人，系拆房工人。

直接经济损失情况：事故造成直接经济损失约 125 万元。2023 年 7 月 6 日，余某与光某某家属在长安镇（高新区）人民调解委员会达成《人民调解协议书》，由余某赔偿死者家属共计约 125 万元，已赔偿到位。

四、事故原因

（一）直接原因。

光某某在未佩戴安全带的情况下，进行拆除作业转场时在二楼平台收取吊运木头和瓦片的绳子，因未确保自身安全导致事故

发生。

（二）间接原因。

米佑公司对施工项目监管不到位，将中标项目交由公司项目负责人余某全权负责后管理缺失，未按承揽合同要求对拆迁区块尚未拆除的房屋落实人员管控、警示标志、警示条、告示、围挡、进出道路管理等相关措施，在进行高处拆除作业时未对二层及以上房屋拆除时设置安全防护网、未制订相关拆除方案、未制订相应的应急预案及组织演练、未对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底。

（三）长安镇监管存在的问题。

长安镇征迁办开展大排查大整治工作不到位，对房屋拆迁工程落实安全生产管理不够，部分检查只停留在微信群收发信息、要求施工方上传相关图片。对于部分房屋在拆除时未按照承揽合同要求设置安全防护网、制订相应的应急预案、对拆除区域范围采用彩钢板进行围挡（围挡高度 2 米，围挡采用生态印花彩钢板）的情况检查不够深入、全面。

（四）存在的其他问题。

连杭公司作为发包单位，对外来施工单位的检查不到位，对现场待拆除区域的检查未做到全覆盖，未及时督促施工单位按照合同要求设置安全防护网。

四、事故级别及性质

一般生产安全责任事故。

五、事故类别

高处坠落事故。

六、事故责任认定与处理建议

（一）建议免于处罚单位和人员。

光某某未认真落实安全生产职责，未正确佩戴劳动防护用品，对本起事故的发生负有责任。鉴于光某某已在事故中死亡，建议不追究光某某个人的法律责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

米佑公司，对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据相关法律法规,对米佑公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员。

俞某某，米佑公司主要负责人，对本起事故的发生负有领导责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对俞某某进行行政处罚。

余某,米佑公司现场管理人员,对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对余某进行行政处罚。

（四）建议给予其他处理的企业。

连杭公司，由长安镇人民政府进行安全生产约谈，督促加强对各类建设项目及施工作业的监督管理,对日常检查中发现的安全隐患要加大跟踪力度，督促相关施工单位及时进行整改，做好闭环管理。

（五）对属地政府的处理意见。

许某某，长安镇征迁办副主任，建议由长安镇纪委对其进行批评教育。

七、事故防范措施建议

（一）强化主体责任落实。米佑公司要深刻吸取本次事故教训，加强安全生产管理，增强对国家法律法规、标准规范及公司安全规章制度的执行意识；针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查，认真组织整改；必须为作业人员配备相关的劳动防护用品并监督使用，加强对施工作业人员的安全教育培训和安全监管，增强作业人员的安全意识，特别是高处作业、特种设备作业、动火作业、临时用电作业等危险作业的相关审批手续完善及现场监管监护；及时发现并消除事故隐患，确保作业安全。

（二）强化外来作业人员管理。连杭公司要加强对外来单位的统一协调、管理，外来施工单位要签订合同和安全协议，明确各自的安全职责，对外来单位加强安全管理，发现问题隐患的，督促其整改，对拒不整改的，上报属地或行业主管部门。

（三）强化属地监管。长安镇（高新区）人民政府要进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持安全第一、落实安全发展，坚守安全生产“红线”，加强对各类未办理许可或备案的建设项目及施工作业的监督管理，加强对国有资产项目的巡查、检查力度，举一反三吸取本起事故教训，

督促施工主体安全生产主体责任落实，防止类似事故再发生。